

Principes d'application de la nouvelle Clause 46 des Clauses et conditions générales relatives aux contrats de l'ASE

1. Introduction

Dans la version 5 précédente des Clauses et conditions générales relatives aux contrats de l'ASE (CCG), le terme « redevance » (royalty) faisait référence à la rémunération versée dans certains cas à l'Agence par un contractant exploitant les droits de propriété intellectuelle de celle-ci. Le terme « royalty » est communément utilisé pour signifier la rémunération périodique versée au titulaire d'un brevet par une personne autorisée à l'exploiter. C'est la raison pour laquelle, dans la version 6 des CCG, on a préféré utiliser en anglais l'expression plus neutre de « fee » (traduite en français par « reversement financier ») pour évoquer la rémunération versée à l'Agence dans des cas spécifiques.

La Clause 46 des CCG n'indique que les principes de base et les restrictions générales, sans entrer dans le détail des critères de fixation et de paiement des montants à reverser. On trouvera ci-après les directives concernant l'application de la Clause 46.

2. Détermination du taux des reversements

(a) Application selon le type d'accord

De manière générale, aucun reversement ne doit être exigé sur la vente d'un produit. La vente d'un produit en dehors des États membres ne doit donner lieu à reversement que dans des cas exceptionnels et lorsque les États participant au programme de l'Agence concerné le décident expressément. En conséquence, des reversements ne doivent en règle générale être envisagés que dans le cas d'un accord de licence. Dans ce cas, deux restrictions sont prises en considération :

- En règle générale, des reversements ne doivent être prévus que pour les licences autorisant la production d'articles développés au titre d'un contrat de l'ASE. C'est le cas, par exemple, d'une licence autorisant l'accès non limité au code source d'un programme informatique, ce qui permet de modifier le logiciel pour créer différentes applications.
- Les contractants doivent également pouvoir exploiter les résultats d'un projet sur le territoire des États membres à des conditions favorables. Par conséquent, des reversements ne sont exigés que dans le cadre de licences délivrées à une personne établie dans des États non membres.

(b) Méthodes de calcul et seuil

Le montant des reversements est calculé en fonction des recettes effectives (c'est-à-dire des recettes provenant de l'exploitation des licences, déduction faite de tout impôt payé par le contractant sur celles-ci) car cette méthode permet de placer tous les contractants sur un pied d'égalité.

Les reversements ne sont exigibles qu'à partir du moment où l'exploitation des résultats du projet devient exceptionnellement rentable. Les recettes doivent par conséquent

dépasser le seuil de 500 keuros avant l'établissement d'un système de reversement. Dans le régime de l'ASE, ce seuil s'appliquera de manière générale aux recettes provenant des licences. Ce n'est que dans les cas exceptionnels où les États membres décideront d'imposer un reversement sur les ventes réalisées en dehors de leur territoire que le seuil s'appliquera aussi aux ventes. Le seuil sera déclenché dès lors que les recettes *cumulées* provenant de l'exploitation des licences de production d'articles dépasseront 500 keuros. Le reversement sera appliqué sur le total des recettes cumulées.

(c) Taux

Dans le cas d'une licence de production d'articles, l'ASE demandera au contractant de lui reverser un certain pourcentage des droits qu'il a lui-même perçus au titre de la licence. Deux cas de figure sont envisagés :

- Pour les licences dans le domaine des applications spatiales et non spatiales dont le bénéficiaire est établi en dehors des États membres, il est appliqué un taux uniforme compris entre 5 et 10 % des redevances perçues par le contractant. L'instauration d'un ensemble de conditions uniformes s'impose dans la mesure où aucun facteur de différenciation ne justifie de traiter différemment les applications spatiales et non spatiales.
- En cas de transfert de technologie¹ en dehors des États membres, un taux légèrement supérieur sera demandé. Dans la mesure où l'Agence a investi dans le transfert du produit vers le secteur non spatial, l'application d'un taux compris entre 10 et 20 % des redevances perçues par le contractant se justifie.

Le taux exact du reversement sera arrêté d'un commun accord avec le ou les soumissionnaires et figurera dans le contrat correspondant.

(d) Limite supérieure et restrictions

Le montant total des reversements dus à l'Agence ne peut excéder le total des frais engagés par celle-ci pour la fourniture des travaux ou des droits exploités. L'obligation de reversement cesse dix ans après la date de réception par l'Agence des travaux correspondants. Aucun reversement n'est dû pour des licences concédées à titre gratuit quand la situation est conforme aux clauses 41 et 42 (par exemple dans le cas d'une licence accordée à un tiers pour des droits de propriété intellectuelle découlant de travaux réalisés dans le cadre du contrat pour les besoins propres à caractère public de l'Agence).

(e) Exceptions ou adaptations dans le cas de certains programmes

Les États participants peuvent adopter des règles spécifiques en ce qui concerne les reversements pour tenir compte des objectifs particuliers de ces programmes. Le règlement d'exécution d'un programme peut ainsi préciser le montant à reverser en cas d'exploitation par le contractant des résultats dudit programme ou décider d'une exemption pour en respecter les objectifs particuliers.

¹ Un programme de transfert de technologie est une activité dans laquelle l'ASE investit afin qu'un produit ayant une application spatiale puisse faire l'objet d'une application terrestre.

ANNEXE : Taux de reversements financiers pour chaque type d'activité

Type d'activité	Vente	Licence ²
Applications spatiales dans les Etats participants	Pas de reversement en application de la Clause 46 (déjà fixé dans la clause)	Pas de reversement en application de la Clause 46 (déjà fixé dans la clause)
Applications spatiales dans des Etats membres de l'ASE mais en dehors des Etats participants	Pas de reversement	Pas de reversement
Applications spatiales en dehors des Etats membres	Pas de reversement	Taux : • 5-10 % des droits de licence • Si montant des droits supérieur à 500 K€
Applications non spatiales dans les Etats participants	Pas de reversement	Pas de reversement
Applications non spatiales dans des Etats membres de l'ASE mais en dehors des Etats participants	Pas de reversement	Pas de reversement
Applications non spatiales en dehors des Etats membres	Pas de reversement	Taux : • 5-10 % des droits de licence • Si montant des droits supérieur à 500 K€
Transfert technologique dans les Etats participants	Pas de reversement	Pas de reversement
Transfert technologique dans les Etats membres de l'ASE mais en dehors des Etats participants	Pas de reversement	Pas de reversement
Transfert technologique en dehors des Etats membres	Pas de reversement	Taux : • 10-20 % des droits de licence • Si montant des droits supérieur à 500 K€

² Lorsqu'une licence est accordée ou des droits attribués soit gratuitement, soit en contrepartie d'un avantage non pécuniaire, un montant sera négocié entre l'Agence et le contractant afin de déterminer une base juste et raisonnable pour le calcul du montant à reverser (comme dans les anciennes clauses contractuelles).